

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6333/2538

นาย ประภาส ชุตินาครินทร์ กับพวก
นาย กำลุน สมทบ บุรณะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175 วรรคหนึ่ง ก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทก์มีสิทธิถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาลและศาลไม่จำเป็นต้องฟังหรือสอบถามจำเลยก่อนดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องตามคำบอกกล่าวจึงชอบแล้วจำเลยจะมาคัดค้านภายหลังโดยอ้างว่าโจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริตหาได้ไม่

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสี่ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่กับจำเลยตกลงเข้าเป็นหุ้นส่วนนำเงินมาซื้อที่ดินเพื่อขายแบ่งกำไรกันโดยซื้อที่ดินมาสามแปลง แต่จำเลยไม่สามารถชำระเงินค่าที่ดินตามสัดส่วนของตนที่มาลงทุนได้ โจทก์ทั้งสี่จึงเฉลี่ยกันออกเงินชำระค่าที่ดินส่วนของจำเลยให้แก่เจ้าของที่ดินแทนจำเลยต่อมาจำเลยออกเช็คพิพาทสามฉบับรวมเป็นเงิน 3,492,432 บาทเพื่อชำระหนี้เงินที่โจทก์ทั้งสี่ชำระแทนจำเลยดังกล่าวแล้วโจทก์ทั้งสี่ได้นำเช็คพิพาททั้งสามฉบับไปขายลดแก่บริษัทเงินทุนสหสิน จำกัด ครั้นเมื่อเช็คพิพาททั้งสามฉบับถึงกำหนด บริษัทเงินทุนสหสิน จำกัด นำไปเรียกเก็บเงินปรากฏว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้งสามฉบับโจทก์ทั้งสี่ต้อง

ร่วมกันเฉลี่ยชำระเงินตามเช็คทั้งสามฉบับแก่บริษัทเงินทุนสหสิน จำกัด ขอให้บังคับ
จำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาททั้งสามฉบับพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับ
ถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 3,743,301 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของ
ต้นเงิน 3,492,432 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งอนุญาต

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 175 วรรคหนึ่งก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทก์มีสิทธิถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำ
บอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาล และศาลไม่จำเป็นต้องฟังหรือสอบถามจำเลยก่อน ดังนั้น
การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องตามคำบอกกล่าวจึงชอบแล้ว จำเลยจะมา
คัดค้านภายหลังโดยอ้างว่าโจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริตหาได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามา
นั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-บุญธรรม อยู่พุก-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ